

## CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|                       |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tên thủ tục           | Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ 5.000 m3/ngày đêm trở lên |
| Mã thủ tục            | 1.000070                                                                                        |
| Số quyết định         | 248/QĐ-BNNMT                                                                                    |
| Cấp thực hiện         | Bộ                                                                                              |
| Loại thủ tục          | TTHC được luật giao quy định chi tiết                                                           |
| Lĩnh vực              | Tài nguyên nước                                                                                 |
| Đối tượng thực hiện   | Công dân Việt Nam, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)                                    |
| Cơ quan có thẩm quyền | Bộ Nông nghiệp và Môi trường                                                                    |
| Địa chỉ tiếp nhận HS  |                                                                                                 |
| Cơ quan được ủy quyền |                                                                                                 |
| Cơ quan phối hợp      |                                                                                                 |

### TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Bước 1: Nộp hồ sơ:  
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (sau đây gọi tắt là Bộ phận Một cửa), địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.
- Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:  
Bộ phận Một cửa có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.  
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ phận Một cửa trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép.  
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Bộ phận Một cửa chuyển hồ sơ cho Cục Quản lý tài nguyên nước để tổ chức thẩm định.
- Bước 3: Thẩm định hồ sơ và quyết định cấp phép:  
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm gửi thông báo nộp phí thẩm định cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thẩm định hồ sơ; nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định báo cáo, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.  
+ Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Cục Quản lý tài nguyên nước trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì Cục Quản lý tài nguyên nước gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung báo cáo chưa đạt yêu cầu và trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép.  
+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo, Cục Quản lý tài nguyên nước gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện báo cáo.  
Thời gian bổ sung, hoàn thiện báo cáo không tính vào thời gian thẩm định báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là 18 ngày làm việc.

**THÀNH PHẦN HỒ SƠ**

| Tên giấy tờ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mẫu đơn, tờ khai         | Số lượng    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| Hồ sơ lấy ý kiến và văn bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến cộng đồng (đối với trường hợp công trình khai thác nước dưới đất có quy mô khai thác từ 12.000 m3/ngày đêm trở lên)                                                                                                                                       |                          | 1 bản chính |
| Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với công trình có quy mô từ 200 m3/ngày đêm trở lên theo Mẫu 38 Phụ lục I Nghị định số 23/2026/NĐ-CP hoặc báo cáo hiện trạng khai thác đối với trường hợp công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động theo Mẫu 40, Phụ lục I Nghị định số 23/2026/NĐ-CP | Mau38.docx<br>Mau40.docx | 1 bản chính |
| Văn bản đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu 03, Phụ lục I Nghị định số 23/2026/NĐ-CP                                                                                                                                                                                                                                            | Mau03.docx               | 1 bản chính |

## CÁCH THỨC THỰC HIỆN

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả |
|---------------|---------------------|-------------|-------|
| Trực tuyến    | 30 ngày làm việc    | Miễn phí    |       |
| Qua bưu điện  | 30 ngày làm việc    | Miễn phí    |       |
| Trực tiếp     | 30 ngày làm việc    | Miễn phí    |       |

## CĂN CỨ PHÁP LÝ

| Tên văn bản pháp lý                                                                                                                          | Mã văn bản       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| QUY ĐỊNH VIỆC HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT, KÊ KHAI, ĐĂNG KÝ, CẤP PHÉP, DỊCH VỤ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC | 54/2024/NĐ-CP    |
| Nghị định Quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp                                                                           | 136/2025/NĐ-CP   |
| Luật                                                                                                                                         | 28/2023/QH15     |
| Nghị định 23/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực tài nguyên nước.         | NĐ 23/2026/NĐ-CP |
| 14/2025/TT-BNNMT                                                                                                                             | 14/2025/TT-BNNMT |

## CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ NN và MT

## YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

## KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy phép khai thác nước dưới đất theo Mẫu 21 Phụ lục I Nghị định số 23/2026/NĐ-CP

Mã: KQ.G10.001264

## TỪ KHÓA

## MÔ TẢ